



תאריך: 05/10/2025
סימוכין: ba82e0b7-72ba-43be-b7e5-2a1981215472

נספח עמלות שוטפות בגין קופות גמל

בין:

1. מגדל חברה לביטוח בע"מ
מרחוב אפעל 4 פתח תקווה ("מגדל")

2. מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
מרחוב אפעל 4 פתח תקווה
(להלן: "החברה" ו/או "מקפת")

(להלן יחד: "החברות")

מצד אחד:

לבין:

שם הסוכן/נות: ליבה ג.א סוכנות לביטוח ח.פ. / ת.ז. 517024733.
מרחוב: חרושת, 10, קריית ביאליק, 2751027 ("הסוכן")

מצד שני:

הואיל ונחתם בין מגדל לסוכן "הסכם עמלות ותמריצים בביטוח חיים ובריאות" ו/או "הסכם תנאים כלליים", בהתאם לסעיף 30 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח, התשמ"א-1981 ("ההסכם");
והואיל והסוכן פנה לחברות בבקשה להתקשר עמן בנספח זה לפיו יעניק הסוכן לחברה שירותי שיווק פנסיוני ביחס לקופות הגמל כמפורט בנספח להלן;
והואיל והחברה הינה חברה מנהלת כהגדרת מונח זה בהסדר התחיקתי, מנהלת ומפעילה קרנות פנסיה קופות גמל וקרנות השתלמות כהגדרתן בהסדר התחיקתי;
והואיל והסוכן מצהיר כי הוא בעל רישיון בר תוקף לעסוק בענף ביטוח פנסיוני על-פי ההסדר התחיקתי;
והואיל והחברות מעוניינות להסדיר עם הסוכן את העמלות הרלבנטיות לקופות הגמל עליהן חל הנספח, ובכפוף לכל התנאים וההוראות בהסכם ובנספח זה שמהווה חלק בלתי נפרד מההסכם;

לפיכך, הוסכם, הוצהר והותנה בין החברה לבין הסוכן, כדלקמן:

1. מבוא

1.1. המבוא לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

1.2. למעט אם צוין אחרת, הוראות ההסכם, המונחים וההגדרות שבו, והתחייבויות הסוכן על פיו, יחולו אף על נספח זה, בשינויים המתחייבים מכך שמדובר, בין היתר, בהתקשרות בין הסוכן לבין מקפת, שהינה חברה מנהלת של קופות גמל כהגדרתן להלן. לפיכך בכל מקום בהסכם שבו מצוין החברה (מגדל) ו/או תכנית הביטוח, האמור יחול במשמע גם על מקפת ועל קופות הגמל בניהולה בהתאמה על פי נספח זה (למעט במקרה בו ההסדר התחיקתי ו/או התקנון של קופות הגמל קובעים אחרת ביחס לחברה מנהלת ו/או לקופות גמל או משתמע אחרת מהקשר הדברים).

1.3. נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם. בכפוף לאמור בנספח זה, ימשיך ההסכם לחול ולחייב את הצדדים לכל דבר ועניין, ללא כל שינוי. בכל מקרה של סתירה בין האמור בנספח זה ובין האמור בהסכם – האמור בנספח זה יגבר, ביחס לנושאים המוסדרים בו.

1.4. הידיעונים, כהגדרתם להלן, יהיו חלק בלתי נפרד מנספח זה ומההסכם בכל עניין אשר נספח זה או ההסכם אינם מתייחסים אליו או קובעים לגביו הוראה מסוימת אחרת. במקרה של סתירה בין הידיעון לנספח זה, יגבר המסמך המאוחר מביניהם אלא אם קבעה החברה מפורשות אחרת.

2. הגדרות

2.1. בנוסף להגדרות המופיעות בהסכם (על הטיותיהם) יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות שלצידם:

"קופות הגמל" או "הקופה"	קופות גמל וקרנות השתלמות בלבד, למעט קרנות פנסיה מכל סוג שהוא, אשר החברה מנהלת אותן ואשר מוצעות לשיווק ע"י החברה, כפי שתודיע מעת לעת, ולמעט תכניות ביטוח שמשווקת מגדל.
"עמית"	מועמד לחברות בקופת הגמל, שהצטרף לתכנית לראשונה באמצעות הסוכן החל ממועד כניסת הנספח לתוקף, שהחברה אישרה את קבלתו כעמית, כל עוד הסוכן הינו הסוכן המטפל בעמית, ובלבד שהחברות אינן משלמות בגין התכנית על שמו, עמלת הפצה כהגדרתה בהסדר התחיקתי, או כל עמלה אחרת, לבעל רישיון אחר.
"תירת החיסכון הצבורה"	הכספים הרשומים על שמו של העמית בקופת הגמל בניכוי דמי ניהול, וכל הוצאה אחרת המותרת בניכוי על פי ההסדר התחיקתי.
"מוצר פנסיוני"	כהגדרתו בהסדר התחיקתי.
"סוכן פנסיוני"	סוכן ביטוח פנסיוני כהגדרתו בסעיף 3א(1) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ניעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה – 2005, שהוא בעל רישיון תקף כדין בענף ביטוח פנסיוני על פי ההסדר התחיקתי.
"כולל מע"מ"	שיעור העמלה כולל את המע"מ החל על העמלה, אף אם העמלה מחושבת מסכום שאינו כולל מע"מ.
"תקנון קופת הגמל"	תקנוני קופות הגמל ואו קרנות ההשתלמות בניהול החברה, כפי שיהיו מעת לעת.
"הסכם מפעלי"	הסכם בכתב למתן הטבות ותנאים בגין המוצרים הפנסיוניים ואו תכניות הביטוח של החברות, בין החברה/ות לבין קבוצת מבוטחים / עמיתים, ואו מי מטעמם (לרבות מעסיק ואו ארגון עובדים), שיוגדר ככזה על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
"התכניות"	קופות הגמל של החברה
"ידיעון" או "ידיעונים"	ידיעוני תנאי הפעילות (או כפי שיונפק בכל שם אחר) וכל ידיעון או מסמך הנחיות אחר, כפי שהוציאה / תוציא החברה ואו מגדל מעת לעת לסוכניה.
"תיקון 20 לחוק הגמל"	תיקון 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005. ("חוק קופות הגמל").

3. בכפוף לקיום כל התחייבויותיו של הסוכן עפ"י ההסכם ונספח זה, יהיה זכאי הסוכן לעמלות המפורטות להלן ובלבד שהתכנית שווקה לאחר המועד בו תחתום החברה על הנספח:

- 3.1. לסוכן תשולם עמלה בשיעור שנתי (בחלוקה ל-12 חודשים) של 0.24% (כולל מע"מ) מיתרת החיסכון הצבורה. היה וישונה שיעור המע"מ רשאית החברה לשנות את שיעורי העמלה בהתאם.
- 3.2. העמלות עפ"י נספח זה ישולמו לסוכן אך ורק כל עוד הסוכן ממשיך להעניק לעמית שירות שוטף, לרבות כזה המתחייב עפ"י ההסדר התחיקתי וכל עוד העמית הינו עמית בקופת הגמל, לפי המוקדם מביניהם. במידה שימונה לעמית סוכן ביטוח ואו יועץ השקעות ואו יועץ פנסיוני (לרבות בנק), לאחר מועד חתימת נספח זה, לא יהיה זכאי הסוכן לעמלות, ולא ישולמו לסוכן עמלות עפ"י נספח זה ממועד המינוי. יובהר כי אם קיימת זכאות לעמלות של סוכן ראשי, הפועל באמצעות סוכני משנה (כמפורט בהסכם), אזי ככול שלא בוצע מעבר בין בעלי רישיון ביחס לאותה תכנית, יהיה זכאי הסוכן הראשי לעמלה בהתאם לסעיף זה.
- 3.3. מובהר בזאת, כי לא תשולמנה עמלות החל מהמועד בו התרחשו אחד או יותר מהאירועים הבאים, לפי המוקדם שביניהם: (א) מהמועד בו החל העמית לקבל תשלומים מקופת הגמל; (ב) ממועד פטירתו של העמית.
- 3.4. החברות רשאיות לא לשלם לסוכן עמלה כלשהי, כל עוד תשלומי העמית המגיעים לחברה המנהלת מהעמית ואו מעבירו ("תשלומי העמית"), נגבו בעקבות טיפול משפטי ואו הליכי גבייה כלשהם, בין אם נעשו על-ידי החברות ואו עובדיהן ואו על-ידי צד שלישי כלשהו מטעמם ואו בגין ריבית פיגורים.

4. התחייבויות הסוכן

- 4.1. הסוכן מצהיר כי הינו סוכן פנסיוני ומתחייב לקיים את כל הוראות ההסדר התחיקתי ואת הוראות כל דין והתחייבויותיו על פי ההסכם ונספח זה, לרבות ומבלי למעט חובתו להתאים את השירותים לצרכי לקוחותיו, במשך כל תקופת תוקפם של ההסכם ונספח זה וכל עוד הסוכן מעניק או נדרש להעניק שירות לעמיתים (לפי המאוחר).
- 4.2. הסוכן מצהיר שידוע לו כי הצטרפות/צירוף העמיתים לקופות הגמל הינה בהתאם לתנאי התקנון וההסדר התחיקתי, והסוכן אינו רשאי להוסיף או לגרוע מהם. לחברה הזכות להחליט לפי שיקול דעתה המוחלט, אם לצרף לקופת גמל אדם כלשהו, לרבות מועמד להתקבל כעמית.
- 4.3. מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של הסוכן בהתאם להסדר התחיקתי וההסכם, מתחייב הסוכן לפעול גם בהתאם להוראות של החברות שיינתנו מעת לעת, בכל הקשור לצירוף עמיתים וחברותם בקופות הגמל.
- 4.4. הסוכן יטפל בעמיתים כמתחייב עפ"י ההסדר התחיקתי, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הסוכן לפעול כדלקמן:
 - 4.4.1. הסוכן יפעל להחתמה, מילוי והעברה של כל הטפסים, המסמכים והמידע הנדרשים לצורך הצטרפות עמיתים לקופות הגמל ואו מסמכים אחרים בהתאם להוראות החברות ואו ההסדר התחיקתי. מובהר כי ללא קבלת מלוא המסמכים והטפסים הנדרשים כשהם מלאים וחתומים בשלמותם כנדרש, לא תתאפשר קליטת הלקוח כעמית, ביצוע הפדיון או כל פעולה נדרשת אחרת, לפי העניין.
 - 4.4.2. הסוכן מתחייב כי בכל מקרה בו יחתים את העמית על טפסי הצטרפות הוא ידאג לכך כי ימולאו כל הפרטים המפורטים וכי יזהה את הלקוח באמצעות ת.ז. כנדרש על-פי צווי איסור הלבנת הון הרלוונטיים, יעביר עותק צילומי מת.ז. לחברה וכן יבצע את כל הפעולות המתחייבות מאימות, זיהוי ודיווח בהתאם לצווים כאמור.

4.4.3. הסוכן יפעל לטיפול בפדיונות לקוחותיו, לרבות החתמת העמיתים על טפסי משיכה, הצהרות, מתן הסברים, צירוף מסמכים, אישורים וכיו"ב, לרבות בעת מעבר עמיתים בין קופות גמל והכל בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.

5. על-אף האמור בסעיף 3 לעיל, החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסכים/לקבוע עמלות שונות, שיבואו במקום העמלות המפורטות בסעיפים אלו לעיל, כפי שיפורט להלן:

5.1. מוסכם כי בגין הסכם מפעלי כהגדרתו בנספח זה, החברה רשאית לקבוע בכל עת כי ישולמו לסוכן עמלות בשיעורים שונים מנספח זה ואו לא תחול זכאות לעמלות מסוימות על פי נספח זה ואו ישולמו עמלות שונות מנספח זה ("עמלות בהסכם מפעלי"). עמלה בהסכם מפעלי, תעוגן בכתב ותחול בגין כל המבוטחים / עמיתים הרלוונטיים שתנאי ההסכם המפעלי חלים עליהם, והכל בכפוף לכך שההסכם ונספח זה הינם בתוקף.

5.2. מוסכם כי החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאחר שלם לסוכן, בגין צירוף מבוטחים/עמיתים לתכניות המוכרות כקופת גמל, עמלה אשר תוסכם בין הסוכן לבין המבוטח/עמית (או מי מטעמו), אשר תחושב כשיעור מהחיסכון המצטבר ואו כשיעור מתשלום בפועל של פרמיית הנפרעים, ובלבד שעמלה זו לא תעלה על שיעורי העמלות המפורטות בנספח זה ("העמלה המוסכמת"), ותשלומה יאושר על ידי החברה בכתב. בסעיף זה "מי מטעמו" – לרבות מעסיקו של המבוטח/עמית ואו ארגון עובדים, במסגרת הסכם מפעלי.

5.3. הסוכן מתחייב להודיע לחברה בכתב על העמלה המוסכמת מבוקשת על ידו, בהתאם לנהלי החברה ("בקשה לתשלום עמלה"). במידה שהחברה תאשר את העמלה המוסכמת המפורטת בבקשה לתשלום עמלה, היא תשלח אליו הודעה בכתב על כך. לסוכן ואו לכל גורם אחר לא תהא כל טענה ואו תביעה ואו דרישה ביחס להחלטת החברה שלא להסכים לבקשה לתשלום עמלה לפי סעיף זה, באופן מלא או חלקי, ובכל מקרה זכותו של הסוכן לבקש את העמלה המוסכמת כפופה לכך שההסכם ונספח זה הינם בתוקף.

5.4. במקרה בו יוסכם בכתב בין הסוכן לבין מבוטח ואו מי מטעמו, שעמלה תשולם בלעדית וישירות על ידי המבוטח ואו מי מטעמו, בגין צירוף המבוטח לתכניות המוכרות כקופת גמל באמצעות הסוכן, מתחייב הסוכן לדווח בכתב לחברה על הסכמה כאמור. הסוכן מצהיר ומתחייב כי עמלה זו מחליפה ובאה במקום כל עמלה אחרת לה יהיה זכאי הסוכן בגין התכנית הנ"ל, והסוכן לא יהיה זכאי לקבל עמלה ואו תשלום כלשהו מהחברה בגין אותן תוכניות. בסעיף זה "מי מטעמו" – לרבות מעסיקו של המבוטח/עמית ואו ארגון עובדים, במסגרת הסכם מפעלי.

5.5. האמור בסעיפים 5.1-5.4 לעיל, יחול על כל סוכן ואו יועץ פנסיוני שיבחר העמית/המבוטח, בכל עת, בהתאם להוראות הדין.

5.6. עמלה שתשולם לפי אחת מהחלופות המפורטות בסעיף 5 לעיל, באה במקום כל עמלה המפורטת בסעיף 3 לעיל.

6. כללי

6.1. האמור בנספח זה יחול לגבי כל תכנית הכלולה בו אף אם ישונה שמה ובלבד שהחברה הודיעה, במועד ההודעה על שינוי השם או הוצאת תכנית בשם חדש, שהאמור בנספח יחול לגבי התכנית בשם חדש, הכל בהתאם להודעת החברה.

6.2. למען הסר ספק מובהר, כי הסוכן לא יהיה זכאי לכל עמלה אחרת מעבר לאמור בנספח זה, אלא אם הודיעה לו החברה בכתב אחרת.

6.3. ככל שהסוכן הינו סוכנות/סוכנות על, תחתיו פועלים סוכן ואו סוכני משנה, והחברה נתנה את הסכמתה לכך, מאשר הסוכן כי ידוע לו שסוכן/י המשנה יחתום עם החברה במישרין על הסכם סוכנות כאילו היה סוכן ראשי שלה וכי לא מוטלת על החברה כל חובה בקשר עם הסכמות, ככל שישנן, בין הסוכן לסוכן/י המשנה. יחשוב העמלות המפורטות בנספח זה מתייחס לפעילות הסוכן יחד עם סוכני המשנה שלו. כל עמלה בה יזוכו סוכני המשנה, תנוכה מהעמלות להן יהיה זכאי הסוכן. בכל מקרה החברה לא תשלם לסוכן המשנה ולסוכן החתום על נספח זה עמלה הגבוהה מהאמור בהסכם שבין החברה לבין הסוכן. החברה תאשר לסוכן לעיין במידע הקשור לסוכן/י המשנה, כפוף להסכמת סוכן המשנה בכתב לכך וכל עוד ההרשאה כאמור בתוקף ואו כל עוד לא התקבלה הודעה בחברה בכתב על ביטול ההרשאה של הסוכן לעיין במידע, ואו על הפסקת היותו סוכן משנה של הסוכן. בכל מקרה של מחלוקת בין סוכנות/סוכנות העל לסוכן המשנה תפעל החברה בהתאם להסכמת שני הצדדים או על-פי צו שיפוטי שיומץ לה.

6.4. ככל והסוכן הינו סוכן משנה, מאשר הסוכן לחברה, להעביר לסוכנות/סוכנות העל שלו כל מידע הנוגע לתוכניות שהסוכן תיווך בעשייתן ואו צירף לקוחות אליהן, לרבות מידע על העמלות המגיעות לסוכן בגין תוכניות אלו. החברה תנהג על-פי הוראה זו כל עוד לא העביר לה הסוכן הוראה בכתב אחרת. כמו כן, הסוכן מאשר כי אין ולא תהיה לו כל תביעה ואו דרישה ואו טענה בגין התחשבות בינו לבין הסוכנות/סוכנות העל וידוע לו כי החברה מחויבת כלפיו אך ורק בעמלות הנקובות בנספח זה.

6.5. בגין שיתופי פעולה בין הסוכן לבין יחידת חיים חדשים במגדל, בקשר לשיווק התכניות הכלולות בו, שיעורי העמלה ואו התפוקה שבנספח זה ישוקללו ב-80% בלבד.

6.6. לא תשולמנה עמלות ואו תשלום כלשהו עפ"י נספח זה בגין "עמית/מבוטח שהקשר עמו נותק" ובגין "עמית/מבוטח שנפטר", כהגדרתם בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (דמי ניהול), תשע"ב-2012 (או בתקנות אחרות שיחליפו אותן), לפי העניין.

6.7. הודעה שתשלח מצד למשנהו לכתובתו בדואר תחשב כהודעה שהגיעה לתעודתה תוך 96 שעות ממועד שנשלחה בבית הדואר ואו הושמה בתאים (ככל שיש) של הסוכנים בחברה ואו פורסמה באתר החברה ואו נשלחה באמצעות מערכות החברה (כגון שולחן עבודה) ואו נשלחה במייל ואו בסמס, אלא אם כן יוכח אחרת.

6.8. החברה רשאית לשנות ולעדכן את תנאי העמלות ושיעוריהן המפורטים בנספח זה, או חלק מהם, ואו התקרות ואו הסכומים ואו היעדים המצוינים בו, באמצעות הודעה בכתב, בהתאם לשיקול דעתה. השינויים יכנסו לתוקפם תוך שלושים (30) ימים ממועד משלוח ההודעה, אלא אם כן יקבע אחרת בהודעת החברה ובכל מקרה לא יחולו על מכירות שבוצעו לפני מועד ההודעה.

6.9. על אף האמור בסעיף 6.8 לעיל, לחברה שמורה הזכות לבדוק את ררוחיות תיק הסוכן מעת לעת, ולעדכן את העמלות שבנספח זה ביחס לתכניות, שתשוקנה מ-2017.1.4 ואילך, והכל בהתאם לשיקול דעתה וכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

6.10. מובהר כי לא תשולם לסוכן על פי נספח זה כל עמלה שאינה עולה בקנה אחד עם תיקון 20 לחוק הגמל. במקרה ובו יתברר בדיעבד, כי עמלה שנקבעה בנספח אינה תואמת את האמור, תבוטל מעיקרה הזכאות לעמלה באופן מיידי והסוכן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בשל ביטול כזה מעיקרו, והכל מבלי שתהא לסוכן כל טענה בקשר לכך. אם שולמה לסוכן עמלה כלשהי בגין הזכות שבוטלה כאמור, ישיב הסוכן את סכומה לחברה, שתהא גם רשאית לקזזה מכל סכום המגיע לסוכן, תוך הודעה בכתב ומראש לסוכן.

6.11. הוראות נספח זה כפופות להוראות ההסדר התחיקתי והרגולציה וכל שינוי בהן. ובמידה שתתעורר סתירה או אי התאמה בין הוראות מסוימות



בנספח זה לבין הוראות ההסדר התחיקתי ו/או הרגולציה, יבוטלו אותן הוראות ולסוכן לא תהא כל טענה בקשר לכך. הסוכן יפעל בנאמנות כלפי החברה ויקיים את כל הוראות הדין והרגולציה החלות עליו במישרין ו/או בעקיפין.

6.12. החברה והסוכן רשאים לסיים את תוקף נספח זה, בכל עת, באמצעות מתן הודעה בכתב 30 ימים מראש, האחד לשני. אין בסיום תוקף הנספח על ידי מי מהצדדים כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכויות וחובות הצדדים על פיו, לגבי התקופה בה היה הנספח בתוקף, עד לתום תוקפן של התכניות ששווקו בפועל על ידי הסוכן לפני תום תוקפו של הנספח.

6.13. מובהר בזה שאם נספח זה יבוטל ו/או יגיע לקיצו וכן במקרים בהם ההתקשרות בין הצדדים תופסק ו/או תבוטל ו/או תגיע לסיומה, מסיבה כלשהי, לא יהיה הסוכן זכאי לתמורה ו/או פיצוי ו/או השבה ו/או תשלום כלשהם, ומסיבה כלשהי, פרט לתשלומים שהוא זכאי להם במפורש לפי הנספח או ההסכם, בגין תכניות ששווקו לפני מועד סיום ההתקשרות בלבד.

6.14. מבלי לגרוע מהוראות ההסכם, נספח זה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים בקשר עם זכאות הסוכן לעמלות המוסדרות בו, ביחס לתכניות המפורטות בנספח זה, שתשווקנה ממועד חתימת הנספח. הנספח מבטל ומחליף כל מצג, הסכמה, הסכם או התחייבות קודמים, בין בכתב ובין בעל-פה, ככל שהיו כאלה בין הצדדים, בקשר עם שיווק התכניות הכלולות בו ממועד חתימת הנספח, לרבות כל הסכם ו/או נספח ו/או הוראה בין החברות ו/או כל חברה אחרת מקבוצת מגדל בכל ענין הנוגע לשיווק תכניות אלה, לרבות חברות שמוזגו לחברה והוא בא במקומם.

**לראיה באו הצדדים על החתום:
חתימות:**

הצדדים	תפקיד	שם	חתימה	תאריך
סביונים-כרמל סוכנות לביטוח פנסיוני (2020) בע"מ	סוכנות	מיכאל יפרח		05/10/2025
ליבה ג.א סוכנות לביטוח	סוכן	אסף בר און		05/10/2025
מגדל חברה לביטוח בע"מ / מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ	מנהל מכירות	אלכס גליל		08/10/2025
מגדל חברה לביטוח בע"מ / מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ	מנהל מרחב	יוסי אביב	 יוסי אביב סמנכ"ל, מנהל מרחב צפון מגדל חברה לביטוח בע"מ	08/10/2025